Nota Técnica SEI nº 595/2024/MPO

Assunto: **CC 61180 – Projeto do Estado de São Paulo Garantias de Pagamento Parceria Público Privada para a Modernização e Expansão dos Serviços das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do sistema ferroviário Metropolitano de São Paulo**.

Proponente: **Estado de São Paulo**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex) na modalidade carta-consulta (CC) por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado - SIGS da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

Nesse contexto, a presente nota técnica destina-se a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o projeto apresentado pelo proponente, Estado de São Paulo, denominado Projeto do Estado de São Paulo Garantias de Pagamento Parceria Público Privada para a Modernização e Expansão dos Serviços das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do sistema ferroviário Metropolitano de São Paulo.

Conforme a CC em análise, o Projeto apresentado propõe a utilização da modalidade de Concessão de Garantia da União para operação de crédito contingente com objetivo de assegurar compromissos financeiros do Estado em contratos de Parceria Público Privada - PPP. A PPP, por sua vez, tem como objetivo viabilizar o Programa de investimento para a Modernização e Expansão dos Serviços das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, que contempla, entre outras ações, construção de novas estações, modernização e readequação de estações; modernização do sistema de sinalização e controle; investimentos no sistema de alimentação elétrica e a aquisição de novos trens. O proponente descreve a importância do transporte de massa na região metropolitana de São Paulo, e a necessidade de atender à crescente demanda de passageiros, com constantes investimentos em aumento de capacidade, revitalização e atualização tecnológica, para garantir a prestação do serviço de forma segura e confiável. O proponente justifica que esses investimentos constantes requerem massivo aporte financeiro por parte do Governo do Estado de São Paulo, e que um processo de transferência da operação ao setor privado, por

meio de concessões e PPPs vem sendo proposto, como forma de manter as funções essenciais do serviço ferroviário e contornar o problema das limitações orçamentárias do Governo.

Nesse contexto, o objetivo geral do programa é acelerar os investimentos em transportes sobre trilhos para expansão, recapacitação e modernização das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de forma a atender à crescente demanda por transporte de massa. Os objetivos específicos incluem: aumentar acessibilidade, capacidade e oferta de serviço de transporte público de alta capacidade; melhorar a qualidade da prestação de serviço, com maior regularidade e confiabilidade; modernizar e recapacitar os sistemas e adquirir novos trens; promover a adequação normativa e legal das estações; estender os serviços de transporte ferroviário a Guarulhos e a Mogi das Cruzes; reduzir emissão de poluentes; prover garantias contratuais robustas para maximizar a atração de capital privado e diversificar investidores; entre outros. Em alinhamento com estes objetivos, o programa propõe uma solução abrangente, um Programa de investimento que contempla entre outras ações, 10 novas estações, modernização e readequação em todas as demais estações; modernização do sistema de sinalização e controle; investimentos no sistema de alimentação elétrica e a aquisição de novos trens. A carta-consulta apresentada propõe uma solução específica, a utilização da modalidade de Concessão de Garantia da União para operação de crédito contingente com objetivo de assegurar compromissos financeiros do Estado em contratos de PPP, visando tornar o projeto mais atrativo ao setor privado.

O agente financeiro escolhido foi o Banco Mundial e a operação consiste em uma garantia ou crédito contingente de USD 100.000.000,00, sem contrapartida financeira por parte do proponente, totalizando o valor de USD 100.000.000,00.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **3,666** para a análise técnica e **0,138** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: **Pontuação total = 3,666/4,000**

1 – DESENHO (1,632/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou a situação atual, mencionando a importância do transporte ferroviário de passageiros na Região Metropolitana de São Paulo, que serve diariamente milhões de pessoas e promove acesso à região do centro e a demais polos de empregos e estudos. O proponente menciona que para atender à crescente demanda de passageiros são necessários constantes investimentos em aumento de capacidade, revitalização e atualização tecnológica, para garantir a prestação do serviço de forma segura e confiável, o que requer a necessidade de massivo aporte financeiro por parte do Governo do Estado de São Paulo. O proponente informa, portanto, que para manter as funções essenciais do serviço ferroviário e contornar o problema das limitações orçamentárias do Governo, vem sendo proposto um processo de transferência da operação ao setor privado, por meio de concessões e PPPs. Dessa forma, conclui-se que o proponente caracteriza bem o problema e que esta caracterização é coerente com o propósito do programa. Portanto, o requisito foi atendido.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente esclarece que há uma solução proposta mais abrangente que se refere a um Programa de investimento que contempla entre outras ações, 10 novas estações, modernização e

readequação em todas as demais estações; modernização do sistema de sinalização e controle; investimentos no sistema de alimentação elétrica e a aquisição de novos trens. E que há uma solução proposta mais especifica, que trata da utilização da modalidade de Concessão de Garantia da União para operação de crédito contingente com objetivo de assegurar compromissos financeiros do Estado em contratos de PPP, visando tornar o projeto mais atrativo ao setor privado. As soluções propostas parecem congruentes com os problemas apresentados e com a necessidade de vultosos investimentos no transporte ferroviário, transferindo-se a operação ao setor privado, por meio de concessões e PPPs. Portanto, considera-se que o requisito é atendido.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Foram descritos os resultados esperados com o Projeto de Investimentos viabilizado pela PPP, destacando-se: o aumento na capacidade de transporte (diminuição do intervalo entre trens); maior confiabilidade e regularidade nas viagens; elevação na qualidade do serviço; inclusão de portadores de necessidades especiais com adequação de estações; expansão da malha ferroviária em 19 km; aumento da demanda atendida diariamente (de 800 mil para 1,3 Milhão de passageiros em 2040); redução de emissão de poluentes; redução do consumo de combustíveis; dentre outros. Foram descritos ainda, resultados esperados específicos com a PPP, destacando-se: menor custo operacional por passageiro do que a operação pública; compartilhamento de riscos entre setores público e privado; desoneração de investimentos através da atração de capital privado; e desenvolvimento da indústria ferroviária. De forma geral, há coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas e, portanto, o requisito é atendido.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações foram prestadas de forma adequada e são coerentes dentro do contexto do programa.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresenta que objetivo geral do projeto de investimentos é "acelerar os investimentos em transportes sobre trilhos para expansão, recapacitação e modernização das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de forma a atender à crescente demanda por transporte de massa, beneficiando sobretudo os moradores das regiões periféricas pertencentes aos estratos socioeconômicos mais desfavorecidos e que dependem do sistema de transporte para acessar oportunidades de trabalho, educação e outros." O proponente apresenta ainda que objetivo do pleito dessa carta-consulta é "garantir o pagamento das contraprestações e, com isso, viabilizar o projeto do PPP." As soluções propostas, tais como: a construção de 10 novas estações, a modernização e readequação de estações existentes; a modernização do sistema de sinalização e controle; e a utilização da modalidade de Concessão de Garantia da União para operação de crédito contingente, estão alinhadas com os objetivos apresentados. Além disso, os resultados esperados, tais como aumento na capacidade de transporte; maior confiabilidade e regularidade nas viagens; elevação na qualidade do serviço; desoneração de investimentos através da atração de capital privado, entre outros, também estão alinhados com o objetivo geral. Portanto o requisito foi atendido.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos apresentados incluem: aumentar acessibilidade, capacidade e oferta de serviço de transporte público de alta capacidade; melhorar a qualidade da prestação de serviço, com maior regularidade e confiabilidade; revitalizar a infraestrutura de circulação; modernizar e recapacitar os

sistemas; adquirir novos trens; promover a adequação normativa e legal das estações; estender os serviços de transporte ferroviário a Guarulhos e a Mogi das Cruzes; reduzir emissão de poluentes; prover garantias contratuais robustas para maximizar a atração de capital privado e diversificar investidores. Os objetivos específicos, mostraram-se alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados. Portanto, o requisito foi atendido.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto contempla apenas um componente: Garantia a Contraprestações recorrentes, descrito como instrumento de crédito contingente (garantia) que, por sua vez, possibilitara a viabilização de uma ampla gama de componentes, desde obras civis até sistemas e avanços tecnológicos necessários para a Modernização e Expansão dos Serviços das Linhas 11, 12 e 13 do sistema ferroviário Metropolitano de São Paulo. O componente único se alinha a solução mais especifica proposta - utilização da modalidade de Concessão de Garantia da União para operação de crédito contingente - e aos resultados esperados ligados a ela. Portanto, considera-se o requisito atendido.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O projeto contempla apenas um produto: Garantia a Contraprestações recorrentes. O produto único apresentado se alinha à solução mais específica proposta - utilização da modalidade de Concessão de Garantia da União para operação de crédito contingente - e aos resultados esperados ligados a ela. Portanto, considera-se o requisito atendido.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações são prestadas de forma adequada.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,222/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Boa parte dos indicadores apresentados, tais como Passageiros transportados na Linha 13 - Jade após extensão sentido Bonsucesso; Capacidade de transporte na Linha 12 - Safira; Tempo de espera do usuário na hora pico das linhas 11 e 12 (intervalo entre trens) permitem associá-los aos respectivos resultados esperados. Entretanto, alguns indicadores, tais como *Novas estações implantadas nas Linhas 11, 12 e 13,* são a mera repetição de um dos produtos ou entregas do Programa. No entanto, com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são mensuráveis e apresentados com fórmulas de cálculo correspondentes. Portanto, o requisito é atendido.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados são objetivos e passíveis de cálculo, e, portanto, o requisito foi atendido.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

A maioria dos indicadores apresentados são relevantes e compatíveis com os resultados esperados correspondentes, dos quais se destacam: aumento na capacidade de transporte (diminuição do intervalo entre trens); maior confiabilidade e regularidade nas viagens; inclusão de portadores de necessidades especiais com adequação de estacoes; aumento da demanda atendida diariamente. Portanto,

o requisito foi atendido.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Os indicadores apresentados não incluíram datas correspondentes às linhas de base e metas, e, portanto, não foi possível definir os prazos. Contudo as fórmulas de cálculo apresentadas aparentam requerer dados de medição disponíveis dentro do tempo do programa. Portanto, considera-se que o requisito não foi totalmente atendido.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações apresentadas são satisfatórias, com alguns indicadores representando apenas a repetição de um produto entregue e a falta de definição dos prazos de medição de indicadores.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado na carta-consulta foi de 10 anos. Contudo o proponente justifica que o sistema SIGS aceita, no máximo, 10 anos como prazo de execução, mas que o prazo total real, que se refere a duração do instrumento de garantia recorrente e de 20 anos. O prazo de 20 anos parece compatível com a complexidade do programa de investimentos. Contudo, cabe ressaltar que o valor total da garantia foi atribuído ao primeiro ano do projeto, mas que se trata um valor constante e recorrente (renovado a cada ano, caso a garantia não seja utilizada). Dessa forma, considera-se o requisito atendido.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Considera-se que a avaliação da distribuição dos recursos no cronograma de desembolso é um requisito que não se aplica a esta carta-consulta, já que o valor pleiteado trata apenas da garantia de pagamentos, e não de recurso a ser aplicado em ações efetivas do programa de investimentos. Por essa razão, foi atribuído o valor integral = 1.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

De forma análoga ao requisito acima, considera-se que a avaliação da distribuição dos recursos entre os Componentes não se aplica a esta carta-consulta, já que a proposta apresenta componente único - garantia a contraprestação recorrente. Portanto, considera-se que o requisito não é aplicável e atribui-se a pontuação integral = 1.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada justificativa embasada para a opção pelo financiamento externo, citando-se que para projeto de grande complexidade como o da PPP das Linhas 11,12 e 13, com Capex previsto de US$ 2,5 bilhões, e contraprestação estimada em US$ 196 milhões por ano, a escolha por um garantidor externo funciona como um selo de garantia ao projeto. Justificou-se ainda que os principais agentes financeiros multilaterais fornecem, apoio técnico para estruturação e acompanhamento da execução do projeto, embora o proponente não esclareça se o apoio técnico se aplica ao caso de garantia externa e não do financiamento nos moldes tradicionais. Dessa forma, conclui-se que o requisito foi atendido.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Justificou-se a opção pela fonte de recursos do Banco Mundial, citando-se algumas vantagens, notadamente: a reputação global do Banco Mundial, solidez financeira e vasta experiência em projetos de infraestrutura em todo o mundo, além de classificação de crédito AAA, que transmite confiança aos investidores; a expertise do Banco Mundial em projetos metroferroviários, tanto em São Paulo quanto globalmente; e a parceria histórica e estratégica do Banco Mundial, desde 1992, no apoio a programas de investimentos em transporte de massa na Região
Metropolitana de São Paulo (RMSP). Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

As condições financeiras da operação, foram informadas, fazendo referência a dois cenários. Num primeiro cenário, de garantia ou crédito contingente, foram informadas: a taxa pela garantia concedida, no valor de 1,4% ao ano, a taxa de iniciação, no valor de US$ 150 mil; a comissão inicial (front-end fee) de 0,25% (US$ 250 mil); a taxa de processamento: 0,5% (US$ 500 mil); a taxa de compromisso (stand by fee), de 0,25% a.a.; e a taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a.. Foi informado ainda que a taxa de juros, bem como grande parte dos prazos, tais como de desembolso, de carência, e de amortização, não se aplicam. Nesse primeiro cenário, a garantia (crédito contingente) tem prazo total de 20 anos. Também foram informadas as condições financeiras para um segundo cenário, caso a garantia seja convertida em operação de crédito, incluindo: Prazo de amortização: 25 anos; Prazo total: 30 anos; Periodicidade da amortização: Semestral; Taxa de juros: SOFR + spread variável (atualmente 1,45%); Comissão inicial ("front-end fee") de 0,25%, paga uma vez e apurada sobre o valor total do empréstimo; taxa de compromisso de 0,25% a.a, sobre o saldo não desembolsado do financiamento e, finalmente, taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a. Dessa forma, considera-se que o requisito foi atendido.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

O proponente justifica que, como se trata de um projeto pioneiro na utilização desta modalidade, embora tenham sido realizados contatos com outros organismos multilaterais, não há comparativo de custos, de operações internas ou externas, em casos concretos no Brasil. O proponente apresenta, contudo, um estudo comparativo para implantação do PPP do Rodoanel Trecho Norte, no valor de R$ 1,4 bilhão, em que foi comparado o custo de manter uma conta caução (Escrow account) e de adotar uma garantia como proposta no pleito, estudo esse que indica economia significativa na opção pela garantia, na forma como pleiteada. Portanto, com base nas informações apresentadas e na especificidade do pleito em questão, considera-se que o requisito foi atendido.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são adequadas

2 - GESTÃO (0,922/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado o arranjo institucional do projeto, apontando-se Governo do Estado de São Paulo, através da Companhia Paulista de Parcerias (CPP) como Mutuário. Foi apresentada matriz de responsabilidade institucional, que delineou as responsabilidades de cada órgão envolvido. Destaca-se que:

a Secretaria da Fazenda e Planejamento (SEFAZ) será responsável pelos atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento, como tramitação dos processos junto ao Governo Federal, interlocução com as demais partes interessadas e proposição da lei autorizativa, entre outros; a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) será responsável por acompanhar e controlar a utilização dos recursos do financiamento, Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, dentre outros; que a Companhia Paulista de Parcerias (CPP) será responsável por custodiar as garantias, monitorar adimplemento e gatilhamento de riscos no contrato de PPP, responder pelos custos administrativos da garantia, entre outros; e que a Concessionaria será responsável pela execução do programa, com responsabilidades desde a elaboração de projetos de arquitetura, engenharia e sistemas, até a execução, fiscalização e monitoramento das obras. O arranjo apresentado parece adequado à operacionalização do projeto. Portanto, o requisito foi atendido.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

Não foi claramente indicado se o órgão executor tem conhecimento das políticas de aquisição do Banco Mundial. Contudo, foi informado, em outro item da carta-consulta que o Banco Mundial, desde 1992, tem sido um parceiro estratégico no apoio a programas de investimentos em transporte de massa na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), acumulando uma notável experiência em projetos relacionados ao sistema metroferroviário. Foram ainda identificados exemplos de projetos com participação ativa do Banco Mundial - a implementação da Linha-4 Amarela (PPP), Linha-5 Lilás do Metrô (Concessão), bem como a concessão das Linhas 8 e 9 da CPTM. Dessa forma, considera-se que o requisito foi atendido.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi indicado que a Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP), órgão vinculado a SPI. acompanhará, monitorará e fiscalizará os serviços concedidos e as obras a serem realizadas pela futura concessionária, tal como já faz em contratos existentes. Foi detalhado que a comissão é composta por quadros especializados e experientes no setor metroferroviário e em regulação, que incluem engenheiros, arquitetos, economistas, contabilistas, advogados e técnicos diversos, totalizando 49 colaboradores trabalhando em 5 áreas (Coordenação-Geral; Divisão de Assuntos Regulatórios; Divisão de Controle Econômico-Financeiro; Divisão de Investimentos; e Divisão de Operação). Com base nas informações apresentadas, considera-se o requisito atendido.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Não foram especificamente indicadas as medidas dos equipamentos, para operacionalização e manutenção foi indicado que a concessionaria vencedora será a responsável pela manutenção e operação dos novos ativos. Foi indicado ainda que as medidas operacionais se pautam em maior eficiência dos operadores privados. Portanto, com base nas informações fornecidas, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi justificado que a oportunidade da PPP representará um ganho financeiro significativo ao Estado de São Paulo, a medida que proporcionara a redução dos custos por passageiro de R$ 5,5 para R$

4,2, o que equivale a uma diminuição de 23,6%. Justifica-se dessa forma que a própria PPP se configura como um instrumento para garantir a sustentabilidade financeira do projeto, se pautando em maior eficiência da operação privada. Ademais, o proponente justifica que outras medidas operacionais contribuem para garantir a sustentabilidade do projeto incluem investimento em inovação, adaptação tecnologia e renovação dos ativos que permitirão a redução das despesas operacionais. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que em 2023, os custos de operação das Linhas 11, 12 e 13 foram de R$ 1.378 milhões. Foi informado que se estima que com a concessão o custo operacional caia para R$ 1.057 milhões, estando incluídos nesse número os custos adicionais de operação e manutenção dos trechos estendidos e das novas estações. Dessa forma, o proponente informa que a operação privada permitirá a redução dos custos de manutenção para o Estado de São Paulo. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são adequadas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o Programa foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo - PPI-SP por meio da Resolução SPI nº 004, de 20 de março de 2023. Ademais, foi informado que a Lei nº 17.898/2024, que institui o PPA dispõe em seu art. 4º, V, o objetivo estratégico "infraestrutura e mobilidade urbana expandidas, para a melhoria de vida dos cidadãos e para um ambiente de negócios favorável à atração de investimentos". Além disso, o PPA especifica no Programa 3707, a expansão e modernização do transporte por trens metropolitanos. Portanto, o requisito foi atendido.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado que o Programa também se alinha ao Plano Integrado de Transportes Urbanos - PITU 2040 do Estado de São Paulo, e que se destaca a importância estratégica do projeto para o aumento da disponibilidade, resiliência, conectividade, e confiabilidade da rede metropolitana de transporte metropolitano, bem como diminuição do intervalo entre trens e do tempo de viagem, benefícios alinhados ao plano. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

As informações prestadas são satisfatórias, prestadas de forma aceitável. Cabe ressaltar que poderiam ter citados outros planos setoriais relevantes.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente forneceu informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à

execução do programa. O proponente listou as etapas já concluídas: 2015 - início da discussão sobre um projeto de PPP para as Linhas 11, 12 e 13 com uma Manifestação de Interesse Privado - MIP; março de 2023 - o projeto das Linhas 11, 12 e 13 foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo; abril de 2023 - a International Finance Corporation - IFC, órgão do grupo Banco Mundial, foi contratada para liderar a estruturação do projeto. O proponente listou também as etapas especificas necessárias a implantação da PPP, incluindo os estudos técnicos a serem submetidos, antes da publicação do Edital, ao Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas (CGPPP). Dessas etapas, algumas já estão em andamento e outras planejadas, conforme informado: etapa de diligência técnica - já realizou as primeiras rodadas de consulta ao mercado; etapa elaboração do modelo financeiro - em conclusão; etapa de preparação dos documentos licitatórios para Consulta Pública - esperada para maio de 2024; e etapa de publicação do edital - esperada para setembro de 2024; anteprojetos referenciais de modernização e readequação das estações - concluídos; anteprojeto de extensão da Linha 13 - em fase avançada. Finalmente, quanto a etapas necessárias a estruturação da operação de crédito contingente, foi informado que em maio de 2023, o Banco Mundial esteve na STN para apresentar uma proposta de garantia à PPP das Linhas 11, 12 e 13 através de crédito contingente e que desde então, proposta avançou resultando nesta Carta-Consulta. Portanto, considerou-se que o requisito foi atendido.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O proponente apresentou etapas e descreveu o estágio atual de etapas prévias a execução do programa, incluindo etapas para a viabilização do projeto de PPP, elaboração de modelo financeiro, documentos das licitações, etc. Considerou-se que as informações apresentadas são coerentes com as necessidades previstas para a execução do programa. Desse modo, com base nas informações prestadas, considera-se o requisito atendido.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações prestadas são prestadas de forma adequada.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram informados os principais atos legais necessários a estruturação e implantação do programa, tais como o Contrato de Concessão e a lei autorizativa. Quanto aos riscos associadas a esses atos legais, citaram-se os riscos em relação à aprovação dos decisores, porém ressaltando-se que devido a posição majoritariamente favorável no legislativo estadual à expansão do sistema metroferroviário e à realização de PPPs, não se considera o risco alto. Como ação mitigadora, foi citado que tal projeto já está em discussão avançada no âmbito do executivo estadual para que possa ser discutido com antecedência na assembleia legislativa. Com base nas informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informou que o projeto prevê contratação única pelo Estado e que uma vez havendo sucesso no leilão, com uma empresa concessionaria vencedora, considera-se os riscos de contratações baixos para o estado, já que a implantação e execução do Programa será liderada pela concessionária, que será responsável pela contratação dos fornecedores para a realização dos projetos, obras, serviços e contingências. Dentre as medidas mitigatórias apresentadas, destacam-se: a ampla experiencia do Estado de São Paulo na contratação, gestão, fiscalização, controle de concessões de transportes, no acompanhamento de obras de grande vulto; a existência da CMCP, comissão pertencente à Secretaria de Parcerias em Investimentos, que acompanha e fiscaliza a implementação de obras similares

(obra atual da nova linha 6 do metrô de São Paulo, com 15,3 km de extensão e mais de 55% executada); e para mitigar os riscos de contratação a serem enfrentados pela concessionária, a implantação de matriz de riscos delimitados no contrato. Portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foram indicados os riscos e ações mitigatórias relacionados a possíveis desapropriações e reassentamentos, tendo sido apresentados dados de levantamentos preliminares sobre a área total estimada de desapropriações, o número de imóveis, de famílias potencialmente afetadas, e o custo estimado em 1.5 bilhão para compensações, ressaltando que esses imóveis serão recompensados de acordo com os rigorosos padrões estabelecidos pela IFC, superiores as regulamentações nacionais. Foi indicado que os riscos são compartilhados entre o poder concedente e a concessionaria, à medida que o estado assume o risco de atraso a partir de 6 meses de inércia do judiciário, mas que a concessionária é responsável por conduzir o processo de desapropriação; e que há o compartilhamento de custos (até 120% - risco da concessionária; entre 120 e 200% - as partes compartilham riscos; acima de 200% - o poder concedente assume integralmente a diferença). Contudo, não foram informadas claramente as medidas mitigatórias. Diante das informações apresentadas, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Inicialmente, foi informado que os riscos e impactos ambientais do projeto foram avaliados detalhadamente seguindo os Padrões de Desempenho da IFC. Foram listados os riscos associados a cada padrão: ao Padrão de Desempenho 1 (Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais) - seis riscos foram associados; Padrão de Desempenho 3 (Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição) - sete riscos associados; e ainda riscos e impactos de diferentes graus de significância em outras áreas, como Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos. Por fim, entende-se que como medidas mitigatórias foram identificadas: a inclusão do inventário detalhado de potenciais passivos ambientais e sociais como Anexo Socioambiental do contrato de concessão; e o fato de que as 3 Linhas objeto desta PPP já possuem Licença de Operação LO, as quais possuem condicionantes como programas de monitoramento relacionados à gestão ambiental, de efluentes, de resíduos e de áreas protegidas, e apresentação de relatórios anuais como evidência desse acompanhamento. Foram apresentadas informações detalhadas e portanto, considera-se que o requisito foi atendido.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações apresentadas são consideradas adequadas, e demonstram uma abordagem extensa na identificação dos riscos potenciais e ações mitigatórias associados ao programa/projeto.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,360/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, o mutuário demonstrou ter experiência na execução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O cálculo, a seguir, foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Informação extraída do SIGS: Carteira de contratos assinados nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se como data de referência a data da reunião da Cofiex – 13/06/2024 - sendo o período considerado de 14/06/2014 a 13/06/2023.

Trem de Guarulhos - Implantação da Linha 13 JADE da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM (59823)

Assinatura: 03/07/14

Situação: Ótimo - 100,00%

Aquisição de Trens para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (60002)

Assinatura: 20/10/14

Situação: Bom - 73,49%

Programa de Apoio à Gestão de Integração dos Fiscos no Brasil PROFISCO II SP (60339)

Assinatura: 21/11/19

Situação: Regular - 62,97%

PROGRAMA DE INVESTIMENTO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - FASE III (60936)

Assinatura: 27/12/23

Situação: sem dados disponíveis

Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo (59877)

Assinatura: 25/06/14

Situação: Bom - 82,85%

Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo - Fase 2 (59877)

Assinatura: 23/09/14

Situação: Regular - 50,24%.

Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde (59905)

Assinatura: 25/06/14

Situação: Bom - 81,03%

Média do desempenho da carteira: (100%+73,49+62,97+82,85+50,24+81,03) / 6 = 75,09%

Pontuação: 4 – Bom (média entre 70% e 90%)

B) Áreas Estratégicas: **Pontuação total = 0,138/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente informa que a implementação da PPP para modernização e expansão das Linhas 11, 12 e 13 do transporte ferroviário na Região Metropolitana de São Paulo promove a redução na dependência de veículos individuais movidos a combustíveis fósseis. Isso resultará em uma significativa redução das emissões de poluentes, especialmente CO2, já que o transporte sobre trilhos é capaz de reduzir as emissões em comparação com veículos movidos a combustão. Apesar dos possíveis efeitos positivos do assinalados, considera-se que essa área estratégica somente é alcançada com a implantação do Projeto de Investimentos e não é resultado do pleito específico da garantia de pagamento, objeto desta carta consulta. projeto propõe a substituição da frota operacional da Celesc por veículos elétricos e a implantação de corredor elétrico operacional entre as regionais da companhia, para abastecimento da frota. O projeto comtempla ainda a melhoria da infraestrutura para a incorporação de energia distribuída - notadamente energia solar. As ações mencionadas contribuem diretamente para a mitigação climática, por

meio de adoção de tecnologias e processos industriais limpos de geração de energia.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente alega que o projeto contribuirá significativamente para a eficiência energética, adotando uma série de medidas inovadoras. A modernização dos sistemas de sinalização ferroviária resultará em uma redução de até 10% no consumo de energia devido ao controle mais sofisticado; que a aquisição de 15 novos trens modernos, equipados com frenagem regenerativa, permitirá que a energia seja devolvida à rede de distribuição durante frenagens; e que a substituição e modernização da rede aérea de distribuição também reduzirá as perdas de energia na transmissão do sistema. Apesar dos possíveis efeitos positivos assinalados, considera-se que essa área estratégica somente é alcançada com a implantação do Projeto de Investimentos e não é resultado do pleito específico da garantia de pagamento, objeto desta carta consulta.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente alega que a transferência das Linhas 11, 12 e 13, hoje operadas pela CPTM (empresa pública), para uma Parceria Público-Privada (PPP), promoverá melhorias significativas nos processos de prestação de serviços públicos. A PPP trará consigo uma série de novos investimentos e melhorias necessárias para garantir a segurança operacional, aumentar a capacidade de transporte através da redução do intervalo entre trens, expandir a abrangência territorial e proporcionar melhorias em conforto e regularidade. Ademais, a concessionária deverá atender a padrões elevados de desempenho na prestação do serviço, superando inclusive os indicadores de desempenho atualmente alcançados pela CPTM. Apesar dos possíveis efeitos positivos assinalados, considera-se que essa área estratégica somente é alcançada com a implantação do Projeto de Investimentos e não é resultado do pleito específico da garantia de pagamento, objeto desta carta consulta. Ademais, estes efeitos estão tipicamente presentes em uma modelagem de projeto de PPP, que já se alinha a área estratégica específica do item 1.15, conforme descrição abaixo.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O proponente não apresentou informações para pontuar no requisito.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,138.

O proponente alega que a proposta de implantação do Programa de Investimentos das Linhas 11, 12 e 13 por meio da constituição de uma Parceria Público-Privada (PPP) já representa, por sua própria natureza, uma modalidade de atração de participação e financiamento privado. Ao envolver o setor privado na prestação de serviços públicos, a PPP proporciona uma fonte adicional de recursos e expertise, reduzindo a carga sobre os cofres públicos e promovendo a eficiência na entrega dos serviços. Neste caso específico, a adoção das Garantias de Pagamento do Banco Mundial adiciona um atrativo para investidores privados. Com base nas informações fornecidas, entende-se que essa área estratégica é alcançada como resultado direto do pleito específico da garantia de pagamento, para contribuir para a viabilização da PPP, objeto desta carta consulta.

CONCLUSÃO

Com base na análise técnica realizada, é possível concluir que a carta-consulta apresentada foi organizada em duas esferas, uma mais abrangente que considera um Programa de Investimentos de grande escala, e uma mais específica, que trata de um pequeno componente de um Programa, o pleito de garantia de pagamentos para viabilizar a implantação do Programa.

O programa de investimentos apresenta um desenho coerente, demonstrando-se, coerência entre os problemas identificados, as soluções propostas e os resultados esperados. Os objetivos do

programa foram definidos em dois níveis, um mais abrangente e um mais específico, em consonância com o desenho da carta-consulta. O componente e produto único estão alinhados com a solução específica, de garanta de pagamentos, objeto do pleito. Os requisitos relacionados aos indicadores do Programa foram atendidos de forma satisfatória.

O prazo de desembolso e a distribuição dos recursos no cronograma foram analisados considerando-se a especificidade do pleito em questão - de garantia de pagamento. Segundo a mesma consideração, considera-se também que a justificativa do financiamento externo e a escolha do agente financeiro foram bem fundamentadas.

No que diz respeito à gestão, os arranjos institucional e operacional parecem adequados a implantação do Programa de Investimentos. As medidas para a manutenção e operacionalização não foram claramente indicadas, mas foram fornecidas informações suficientes sobre o desenho da Parceria Público Privada e as atribuições do parceiro privado na gestão do Programa pós-implantação, incluindo dados sobre a capacidade de sustentabilidade financeira do Programa.

O gerenciamento de risco foi abordado de forma abrangente e adequada, com a identificação dos principais riscos e suas ações mitigadoras.

Em relação às áreas estratégicas e impactos do programa, considerou-se o impacto direto das ações resultantes do pleito específico da carta-consulta, tendo sido verificado alinhamento aos arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada.

Em geral, o programa apresenta boa definição e maturidade, em relação ao seu desenho, gestão e gerenciamento de risco, considerando-se que o pleito é parte integrante de um Programa mais abrangente e vultoso.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 174ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

CAMILA BARBOSA CURI

Analista de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Camila Barbosa Curi**, **Técnico(a)**, em 06/06/2024, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/06/2024, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 07/06/2024, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42593994** e o código CRC **B92AF980**.

Referência: Processo nº 03101.001150/2024-76. SEI nº 42593994